

1500525-60.2019.8.26.0318
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: FELIPE CAVASSO
Comarca: Leme
Foro: Foro de Leme
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 14/07/2022

...
O caso é de desclassificação de tráfico para porte de entorpecentes.
Pondero inicialmente que se infere do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06 que, para efeito de caracterização de tráfico ou porte para uso próprio, deverão ser analisados a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Leme
Foro de Leme
Vara Criminal
Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500525-60.2019.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500525-60.2019.8.26.0318
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
TC, TC - 3036939/2019 - DEL.POL.LEME, 4571885 - DEL.POL.LEME
Autor:
Justiça Pública
Autor do Fato:
CARLOS ROBERTO SOARES

Juiz Substituto: FELIPE CAVASSO

Vistos.

CARLOS ROBERTO SOARES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 porque, no dia 10/08/2018 (sexta-feira), por volta de 09h30min, na Rua Antônio Roversi, 537, Jardim Empyreo, nesta cidade e comarca de Leme/SP, ofereceria e manteria em depósito, para fins de tráfico, uma porção de Cannabis Sativa L. ("maconha"), pesando 424,1 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
O réu foi notificado (fls. 44) e apresentou defesa prévia (fls. 45/50).
A denúncia foi recebida (fls. 55).
Nesta audiência, foram ouvidas testemunhas, e, ao final, o réu foi interrogado.
Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela desclassificação ao passo que a defesa requereu a absolvição ou a desclassificação para porte para uso próprio.
É o relatório.

Fundamento e decido.

O caso é de desclassificação de tráfico para porte de entorpecentes.

Pondero inicialmente que se infere do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06 que, para efeito de caracterização de tráfico ou porte para uso próprio, deverão ser analisados a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente, bem como a forma de acondicionamento da droga.

É certo que a materialidade está comprovada pelo auto de constatação, bem como laudo de exame químico-toxicológico.

Em juízo, o réu foi revel, mas o policial ouvido narrou que, após encontro da droga na casa do acusado e inquirição dele sobre tal fato, o réu afirmou que o entorpecente era para seu uso.

Não há nenhum outro elemento capaz de demonstrar que a droga se destinava ao tráfico.

Desse modo, afigura-se mais razoável o enquadramento típico como porte de entorpecentes, fato não negado pelo acusado, e não tráfico.

Como visto, todas as circunstâncias analisadas sinalizam para porte para uso próprio.

Por essas razões, os elementos de prova coligidos aos autos não se mostram suficientes para subsumir a conduta do acusado ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Assim, deve-se desclassificar o fato para porte de entorpecente, nos termos do art. 28, da mesma Lei, à míngua de elementos seguros de traficância.

A partir disso, seria possível aplicação da pena de advertência, mas considerando o tempo decorrido desde a data do recebimento da denúncia, mais de dois anos (artigo 30 da Lei 11.343/2006), possível desde logo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Ante o exposto, desclassifico o fato delituoso imputado a CARLOS ROBERTO SOARES, qualificado nos autos, de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, para porte para uso próprio, previsto no artigo 28 do mesmo diploma legal, e reconheço a prescrição da pretensão punitiva, para julgar extinta a punibilidade do acusado com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Feitas as anotações e comunicações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Leme, 14 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA